

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관, 신분) · 시 정 · 개 선 요 구

제 목 ☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매계약
이행관리 미흡

소 관 부 서 ☆☆발전본부 제2◆◆처 ▽▽▽부, ▼▼▼부,
◆◆처 □□□□실, ◁◁◁처 ◀◀◀부

조 치 부 서 ☆☆발전본부 제2◆◆처 ▽▽▽부, ▼▼▼부, ▷▷▷부,
◆◆처 □□□□실, ◁◁◁처 ◀◀◀부,
■ ■ 발전본부 ▷▷▷부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

충청남도 환경안전관리과는 「대기환경보전법」 제16조(배출허용기준) 제3항 및 「충청남도 환경 기본 조례」 제13조의2(배출허용기준 설정)에 따라 충청남도 대기오염물질 배출시설에 대해 강화된 배출허용기준을 설정함으로써 도민의 건강 보호와 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 2017. 6. 30. 「충청남도 대기오염물질 배출허용기준에 관한 조례」(이하 “충청남도 조례”라 한다)를 제정하였으며, 충청남도 조례 [별표]에 따라 ☆☆발전본부 5~8호기는 2026. 1. 1. 이후부터 강화된 오염물질 배출허용기준이 적용될 예정이다.

[표 4] ☆☆발전본부 5~8호기의 대기오염물질 배출허용기준 관련 사항

대상시설	오염물질	단위	배출허용기준	
			2021. 1. 1. 이후	2026. 1. 1. 이후
☆☆발전본부 5~8호기	황산화물(SOx)	ppm	48	25
	질소산화물(NOx)	ppm	56	15
	먼지	mg/Sm ³	11	5

자료: 충청남도 조례 [별표] 내용 재구성

이와 관련하여 본사 ◆◆처 ▶▶▶▶실은 정부의 에너지 전환 정책에 부응하고, 지자체의 환경관리 기준 및 규제를 준수하기 위하여 최근 3년간의 대기오염 배출 현황분석을 통해 2021. 1. 14. ☆☆발전본부 7,8호기 탈질설비⁵⁾ 성능개선 사업의 추진계획을 수립하였으며, 추진계획에는 기존 3단으로 구성⁶⁾되어 있던 탈질설비 촉매층에 1단을 추가로 설치하여 촉매 반응 용량을 확대하고, 질소산화물 제거 효율을 66.7%에서 93% 이상으로 상향시키는 등 설비 개선 사항이 포함되어 있다.

이후 본사 ◆◆처 ▶▶▶▶실은 설계기술 용역을 거쳐 [표 5]와 같이 2021. 10. 13. ◇◇◇◇에너지 및 ♡♡♡♡과 공동도급⁷⁾으로 ‘☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매’ 계약을 체결하였으며, 기자재 납품 및 설치시공 등 계약이행 관리 업무를 ☆☆발전본부에 위임하였다.

5) 보일러에서 연소된 배기가스는 황산화물, 질소산화물, 먼지 등의 오염물질이 포함되어 있는데 굴뚝을 통해 대기로 배출되기 전 탈질설비는 배기가스에 환원제(무수 암모니아)를 주입 후 촉매층을 통과시켜 질소산화물을 질소와 수증기로 전환·저감 시키는 역할을 한다.

6) ☆☆ 7,8호기의 경우 준공 당시(7호기: 2007. 2. / 8호기: 2007. 8.) 탈질설비 촉매층은 2단으로 설치되었으며, 2016년 이후 3단으로 탈질설비 촉매층을 추가로 설치(7호기: 2016. 10. / 8호기: 2017. 05.)하였고, 1단의 탈질설비 촉매층은 촉매 모듈 100개로 구성되어 있다.

7) 공동도급계약은 두 개 이상의 업체가 협력하여 하나의 사업을 수행하는 계약 방식으로 ‘분담이행 방식’과 ‘공동이행 방식’으로 구분되며, ‘분담이행 방식’은 서로 다른 업종을 보유한 업체들이 각자 역할을 나누어 참여하는 방식으로 ☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매계약은 이에 해당한다.

[표 5] ☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매계약 현황

[단위: 천원, VAT 별도]

계약명	계약상대자	계약방식	계약금액			물가변동 조정을 적용
			기자재	설치시공	잠정금액	
☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매	◇◇◇◇에너지	공동수급	9,171,580	3,877,321	196,390	지수조정률
	♣♣♣♣	(분담이행)	-	1,187,725	-	
소 계			9,171,580	5,065,046	196,390	
합 계			14,433,016			

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이에 ☆☆발전본부 제2◆◆처리 ▽▽▽부와 ▼▼▼▼부는 성능개선용 탈질설비가 본 계약의 기술규격서에 명시된 성능보증 기준을 만족하도록 기자재 품질 검사, 설치시공 관리, 성능시험 등의 업무를 주관하였으며, 탈질설비 설치시공 작업에서 크레인, 지게차, 고소작업차 등 다종의 건설기계를 투입하여 공정을 관리하였다.

그리고 계약 관련 법령 및 사내 기준 「계약업무처리기준」에 따라 물가변동에 의한 변경계약, 기성·준공검사에 의한 대가 지급 업무를 처리하였으며, 해당 계약은 2024. 12. 26. 준공되었다.

한편 ◆◆처리 □□□□실은 탈황·탈질설비 및 전기집진기 등 대기환경설비에 대해 표준화된 성능관리 기준을 전사적으로 적용하기 위하여 사내 기준 「대기환경설비 성능관리 기준」을 제·개정하여 관리하고 있으며, 해당 기준에 따라 각 사업소는 대기환경설비가 성능보증 기준 이상으로 운영되도록 성능시험 및 판정 업무를 주기적으로 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제

19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고가 부담되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우 대통령령에 따라 금액을 조정하도록 규정하고 있으며, 이에 같은 법 시행령 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에서 물가변동 조정 요건을 충족할 때 품목조정을 또는 지수조정률에 의하여 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

그리고 국가계약법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액 조정) 제4항에 따르면 지수조정률은 조정기준일 이후에 이행될 계약금액(이하 “물가변동 적용대가”이라 한다)의 산출내역을 구성하는 모든 비목군의 지수변동률을 적용하여 산출하도록 규정하고 있으며, 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·집행기준」 제68조(지수조정률 및 용역의 정의)에서 산출내역을 구성하는 비목, 계수, 비목별 지수 산출방식을 정하고 있고, 제69조(조정률의 산출)에서 각 비목별 계수와 조정률의 곱 전체를 합산하는 방식으로 [그림 1]과 같이 지수조정률을 산출하도록 규정하고 있다.

[그림 1] 지수조정률 산출 계산식

$$K = \left(a \frac{A_1}{A_0} + b \frac{B_1}{B_0} + c \frac{C_1}{C_0} + d \frac{D_1}{D_0} + e \frac{E_1}{E_0} + f \frac{F_1}{F_0} + g \frac{G_1}{G_0} + h \frac{H_1}{H_0} + i \frac{I_1}{I_0} + j \frac{J_1}{J_0} + k \frac{K_1}{K_0} + l \frac{L_1}{L_0} + m \frac{M_1}{M_0} + \dots + z \frac{Z_1}{Z_0} \right)^{-1}$$

단, $z = 1 - (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m \dots)$

자료: 「국가계약법 시행규칙」 제69조 내용 발췌

아울러 조달청 유권해석(회제 45101-883, 1993. 8. 20.)에서 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 조정금액 산정은 계약금액을 구성하는 모든 품목 또는 비목의

가격에 대하여 산출하여야 하며, 특히 일부 품목 또는 비목(예: 노임)에 한정하여 산출하지 않도록 의견을 제시한 바가 있고, 조달청 유권해석(회계 41301-686, 1997. 3. 24.)에서 국가계약법 시행령 제72조(공동계약)에 의하여 체결된 분담이행 방식의 공동도급계약이더라도 구성원별로 계약금액을 조정할 수 없다고 의견을 제시하고 있다.

이와 관련하여 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제4항에 따라 계약상대자는 물가변동으로 인한 계약금액의 증액을 청구하는 경우 계약금액 조정내역서를 첨부하여 신청하여야 하며, 제6항에 따라 발주자는 계약상대자의 계약금액 조정 청구 내용이 미비하거나 분명하지 아니한 경우 지체없이 보완 요구를 하여야 하고, 계약금액 조정요건을 충족하지 않거나 증빙서류가 첨부되지 아니한 경우에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송, 계약금액을 재조정하여 다시 청구하도록 조치하여야 한다.

그러므로 분담이행 방식의 공동도급 계약에서 물가변동에 의한 계약금액 조정 시 일부 계약상대자 구성원만을 대상으로 조정률 및 조정금액을 산출해서는 아니 되며, 물가변동 적용대가의 산출내역을 구성하는 모든 비목에 대해 조정률을 반영하여 조정금액을 산정하여야 하고, 계약상대자의 조정내역서에 오류가 있는 경우 이에 대한 보완 요구를 통해 정확한 조정률 및 조정금액이 산출되도록 하여야 한다.

한편 계약의 대가를 지급하는 경우 실적에 따라 경비, 일반관리비, 이윤 등의 계약금액을 조정하게 되는데 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제

23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에서 계약 내용의 변경으로 계약금액을 조정하는 경우 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위에서 조정하도록 규정하고 있으며, 제5항에 따르면 제1항에 의한 업무처리하는 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항을 준용하도록 되어 있다.

이에 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조 제5항에서 계약금액의 증감이 있는 경우 일반관리비 및 이윤은 산출내역서의 요율에 따라 산출하도록 규정하고 있고, 조달청 질의 회신(공개번호 1810020011, 2018. 10. 2.)에서 보험료의 정산으로 계약금액이 조정되면 이에 비례하여 변동되는 일반관리비, 이윤 등도 계약상대자가 제출한 산출내역서의 요율을 적용하여 조정해야 한다는 답변을 제시한 바가 있으며, 경비 항목의 환경보전비, 품질관리비, 보증서 발급 수수료 등은 [표 6]과 같이 계약관련 법령·예규·고시에 따라 실적 정산을 하도록 규정하고 있다.

[표 6] 경비 비목의 실적 정산에 관한 규정

구분	관련 법령 또는 고시	관련 내용
환경보전비	환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 제10조 (국토교통부)	· 발주자는 환경관리비 사용내역을 확인 가능 · 기성 또는 준공검사 시 사용내역 확인 필수
품질관리비	건설기술진흥법 시행규칙 제53조	· 건설사업자는 산출된 품질관리비를 해당 목적에만 사용 · 발주자는 품질관리비 사용에 대한 지도·감독
공사 이행보증 수수료	정부 입찰·계약 집행기준 제13장(기획재정부)	· 정산에 대한 명확한 기준은 없으나 발주자가 해당 경비를 계상한 경우 증빙서류를 확인하여 정산하는 것이 타당함
건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료	건설산업기본법 시행령 제64조의3	· 발주자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급의 사용내역 확인 후 산출내역서와 비교하여 정산
건설 하도급대금 지급보증서 발급 수수료	건설산업기본법 시행령 제34조의4	· 발주자는 하도급대금 지급보증서 발급의 사용내역 확인 후 산출내역서와 비교하여 정산

자료: 관련 법령 또는 고시 내용 재구성

그리고 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제39조(기성대가의 지급)

및 제40조(준공대가의 지급)의 제5항에 따르면 계약상대자가 제출한 기성 또는 준공 대가 지급청구서에 기재된 사항이 기성·준공검사 내용과 일치하지 않는 경우 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 시정을 요구하도록 되어 있다.

따라서 계약상대자로부터 기성·준공검사 및 대가 지급을 요청받은 담당부서는 지급청구서의 내용이 관련 법령에 따라 적정하게 산출되었는지 확인하여야 하며, 특히 경비를 감액하는 경우 일반관리비 및 이윤도 산출내역서의 요율에 따라 비례적으로 감액되었는지, 환경관리비, 품질관리비, 보증서 발급 수수료 등에 대해 실적 증빙서류를 확인하여 이에 맞는 실비로 책정되었는지 확인하여 대가를 정산하여야 한다.

한편 “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약은 설치시공 작업에 있어 건설기계의 투입이 요구되는 관계로 「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제3항에 따라 계약 산출내역서에 건설기계 대여대금 지급보증서(이하 “지급보증서”라 한다)의 발급 비용이 산출되어 있다.

이와 관련하여 「건설산업기본법」 제68조의3 제1항에 따르면 건설사업자는 자신이 시공하는 1개의 공사 현장에서 대여받을 건설기계에 대해 지급보증서를 착공일 이전까지 발주자에게 제출하도록 규정하고 있으며, 제7항에 따라 발주자는 건설기계 대여대금이 보호될 수 있도록 건설사업자가 건설기계 대여업자에게 지급보증서를 교부하였는지 확인하여야 한다.

이와 별개로 사내 기준 「대기환경설비 성능관리 기준」 제11조(성능관리 기준의 변경)에 따르면 관련 규정의 변경이나 관련 부서의 개정 요구가 있는 경우 성능관리 기준을 변경하도록 규정하고 있으며, 사내 규정 「법무규정」 제10조

(제정 및 개폐절차) 제1항에 따라 사내 규정 또는 기준 등의 개정이 필요한 경우 현행과의 대비표 작성, 직무권한에 따른 결정권자의 결재를 받는 등의 정해진 절차를 거쳐 개정함으로써 사내 규정 또는 기준이 항상 유효한 상태로 유지되도록 관리하여야 한다.

그러므로 사내 기준 「대기환경설비 성능관리 기준」의 관리를 주관하는 ◆◆처 □□□□실은 대기환경설비의 성능 기준이 변경되는 경우 이를 반영하여 사내 기준을 개정하여야 하며, 이를 통해 사업소에서 일정 수준 이상의 대기환경설비의 성능을 유지하도록 유효한 기준을 제시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 물가변동에 의한 계약금액 조정 부적정

“☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약을 이행하는 과정에서 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▽▽▽부는 2023. 5. 16. ◇◇◇◇에너지로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정을 요청받아 지수조정률 및 조정금액의 적정성 등을 검토한 후 2023. 6. 1. [표 7]과 같이 변경계약을 체결하였다.

[표 7] 물가변동에 의한 계약금액 조정 내용

[단위: 천원, VAT 포함]

계약명	입찰일	최초 계약일	변경 계약일	지수		물가변동 조정금액
				적용	조정률	
☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 구매	2021. 10. 1.	2021. 10. 18.	2023. 6. 1.	지수조정률	7.544%	137,253

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그런데 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▽▽▽부는 국가계약법 시행령 제64조 및 같은 법 시행규칙 제74조에 따라 물가변동 적용대가 산출은 계약 산출내역서를

구성하는 모든 품목 및 비목을 대상으로 산정하여야 하나, 공동수급자인 ♡♡♡ ♡은 제외하고 ◇◇◇◇에너지의 계약금액에 한정하여 지수조정률 및 조정금액을 산출하여 변경계약을 체결하였으며, 노무비 비목에 대한 조정률만 산출한 후 기계경비, 각종 보험료, 기타 등의 비목은 노무비 상승분에 각 비목의 요율을 적용하여 지수조정률을 산출하였다.

그 결과 [표 8]과 같이 지수조정률 1.516%, 조정금액은 약 27,587천 원을 과소 산출하는 결과를 초래하였다.

[표 8] 지수조정률에 의한 물가변동 조정금액 산출 오류 내역

[단위: 천원, VAT 포함]			
구분	기존(A)	정정(B)	차이(C=B-A) ^{주)}
지수조정률	7.544%	9.06%	1.516%
조정금액	137,253	164,840	27,587

주: 계약상대자 ◇◇◇◇에너지의 계약금액에 대한 지수조정률 및 조정금액 산출내역을 비교한 값으로 공동수급자인 ♡♡♡♡의 계약금액을 포함하여 비교할 경우 오 산출된 조정금액은 이보다 증가할 것으로 판단됨
 자료: 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 사내 기준 「계약업무처리기준」의 지수조정률에 의한 물가변동 계약금액 조정절차와 관련한 구체적인 사항이 부재하므로 지수조정률에 의한 조정금액 산정방법 및 예시 내용을 포함하여 기준을 개정할 필요가 있다.

나. 기성·준공 대가 지급 부적정

☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▼▼▼▼부는 2024. 12. 20. ♡♡♡♡으로부터 “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약 건의 제6차 기성 청구 문서를 접수하고 기성검사를 거쳐 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 등 경비 비목의 금액을 감액하여 2024. 12. 23. 기성대가를 지급하였으며, 제1~6

차에 걸쳐 정산한 경비 및 일반관리비, 이윤의 기성대가 금액은 [표 9]와 같다.

[표 9] 경비 및 일반관리비, 이윤의 제1~6차 기성대가 합계 내역

[단위: 원, VAT 별도]

계약명	대상 기업	계약금액		기성고 정산금액(B)	정산증감액 (C=B-A)
		경비 비목	금액(A)		
☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 구매	♣♣ 기업	산재보험료	28,374,671	28,374,671	0
		산업안전보건관리비	22,838,438	9,574,200	-13,264,238
		안전관리비	2,283,844	0	-2,283,844
		고용보험료	6,671,883	6,671,883	0
		국민건강보험료	29,007,994	1,640,130	-27,367,864
		국민연금보험료	38,057,135	1,160,710	-36,896,425
		노인장기요양보험료	3,341,721	204,510	-3,137,211
		퇴직공제부금비	19,451,425	2,892,500	-16,558,925
		환경보전비	3,067,532	3,067,532	0
		품질관리비	759,169	759,169	0
		공사 이행보증 수수료	544,487	544,487	0
		기타경비	53,681,000	53,681,000	0
		하도급대금 보증수수료	621,175	621,175	0
		건설기계대여 보증수수료	1,227,013	1,227,013	0
소 계			209,927,487	110,418,980	-99,508,507
일반관리비			58,609,000	58,609,000	0
이 윤			152,350,314	152,350,314	0

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그런데 ☆☆발전본부 제◆◆◆◆처 ▼▼▼▼부는 기성대가 지급 시 경비의 금액에 따른 일반관리비 및 이윤을 산출내역서의 요율에 따라 감액하지 않았으며, 환경관리비, 품질관리비, 보증서 발급 수수료 등에 대한 실적이 없음에도 이를 확인하지 않은 채 산출내역서에 명시된 금액 전부를 기성대가로 지급하였다.

이로 인해 [표 10]과 같이 경비 6,219,376원이 과다 집행되었으며, 일반관리비 및 이윤은 20,147,224원이 과다 정산되어 기성대가 총 26,366,600원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 10] 경비 및 일반관리비, 이윤의 기성대가 지급의 부적정 사항

[단위: 원, VAT 별도]

계약명	대상 기업	계약금액		기성고 정산금액(A)	정정 금액(B)	차이 (C=A-B)
		경비 비목	금액			
☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 구매	순수 기업	환경보전비	3,067,532	3,067,532	0	3,067,532
		품질관리비	759,169	759,169	0	759,169
		공사 이행보증 수수료	544,487	544,487	0	544,487
		하도급대금 보증수수료	621,175	621,175	0	621,175
		건설기계대여 보증수수료	1,227,013	1,227,013	0	1,227,013
소 계(D=ΣC)			6,219,376	6,219,376	0	6,219,376
일반관리비(E)			58,609,000	58,609,000	52,264,956	6,344,044
이 윤(F)			152,305,314	152,350,314	138,502,134	13,803,180
과다 지급액 합계(G=D+E+F)						26,366,600

자료: 수감부서 제출자료 재구성

한편 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ∇∇∇부는 2024. 12. 26. ◇◇◇◇에너지로부터 “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약의 준공계와 준공검사 요청서를 접수하고, 준공검사를 2025. 1. 15. 준공 대가를 지급하였다.

그런데 경비 비목의 금액은 감액하였으나 [표 11]과 같이 경비 금액의 감액에 따른 일반관리비 및 이윤을 산출내역서의 요율에 따라 감액하지 않고 계약 산출내역서의 전액을 집행하여 35,057,891원이 과다 지급하였다.

[표 11] 경비 감액에 따른 일반관리비 및 이윤 미감액 내역

[단위: 원, VAT 별도]

계약명	대상기업	비목	계약금액	정산금액(A)	정정금액(B)	차이(C=A-B)
☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 구매	◇◇◇◇ 에너지	재료비	-	-	-	-
		노무비	2,249,633,255	2,249,633,255	2,249,633,255	0
		경비	1,036,590,670	859,112,792	859,112,792	0
		일반관리비	197,171,607	197,171,607	186,524,762	10,646,845
		이윤	518,701,667	518,701,667	494,290,621	24,411,046
과다 지급액 합계(D=ΣC)						35,057,891

자료: 수감부서 제출자료 재구성

종합적으로 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ∇∇∇부와 ▼▼▼▼부는 해당 설치공사비 과다 지급금 총 67,566,940원(VAT 포함)의 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

다. 건설기계 대여대금 지급보증서 교부 여부 미확인

“☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약상대자인 ◇◇◇◇에너지는 크레인, 지게차, 고소작업차 등 다종의 건설기계를 임대하여 탈질설비 성능개선용 기자재를 설치·시공하였다.

그런데 ◇◇◇◇에너지는 「건설산업기본법」 제68조의3 제1항에 따라 지급보증서를 발주자에게 제출하지 않았으며, ☆☆발전본부 제◆◆◆차 ∇∇∇부는 같은 법 같은 조 제7항에 따라 지급보증서의 교부 여부를 확인하여야 하는 발주자의 법적 의무를 이행하지 않았다.

그 결과 해당 계약의 준공 시점까지 건설기계 대여대금 지급보증이 이루어지지 않았으며⁸⁾, 이는 「건설산업기본법」 제68조의3 제1항에 대한 건설사업자의 의무 불이행으로 법적 위반에 해당하여 같은 법 제81조(시정명령) 제4호, 제82조(영업정지 등) 제1항 제8호에 따라 해당 건설사업자는 국토교통부로부터 시정명령을 받고, 6개월 기간 이내의 영업정지 또는 1억 원 이하의 과징금을 부과받을 우려를 초래하였다.

따라서 건설기계 대여대금에 대한 지급보증이 건설 현장에서 제대로 이루어지도록 「건설산업기본법」 제68조의3 제7항에 따른 발주자의 법적 의무를 충실히 이행하여 대금 체납의 문제가 발생하지 않도록 예방 차원의 관리를 하여야 한다.

라. 사내 기준 「대기환경설비 성능관리 기준」 개정 필요

2024. 12. 26. “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매”

8) ◇◇◇◇에너지는 건설기계 대여대금 지급보증 의무를 이행하지는 않았으나, 건설기계 대여업자에게 대여대금을 적정하게 지급함으로써 민원 또는 대금 체납의 문제는 발생하지 않았다.

계약이 준공됨에 따라 탈질설비에 대한 성능보증 기준이 [표 12]와 같이 변경되었음에도 2025년 7월 감사일 현재까지 ◆◆처 □□□□실은 사내 기준을 개정하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 12] ☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선 전·후 성능보증 기준

연번	성능보증 항목	단위	성능보증 기준	
			개선 전	개선 후
1	NOx 제거 효율	%	≥66.7	≥93.3
2	촉매반응기 후단 NOx 농도	ppm	≤50	≤10.0
3	촉매반응기 후단 NH3 Slip 농도	ppm	≤3.0	≤2.0
4	SCR에서 SO3 전환율	%	≤1.0	≤1.0
5	암모니아 소요량	kg/hr	≤129	≤172.75

자료 : 「대기환경설비 성능관리 기준」 [별표3] 및 계약 기술규격서 성능보증 내용 재구성

그 결과 「대기환경설비 성능관리 기준」에는 유효한 성능관리 기준을 명시하고, 사업소에서 이를 참고하여 탈질설비의 적정한 성능을 유지·관리할 수 있도록 하여야 하나, 이를 소홀히 하였다.

관계기관 의견

☆☆발전본부 제◆◆◆처 ∇∇∇부는 위의 지적사항에 대해 이견이 없고, 앞으로 물가변동에 의한 계약금액 조정 시 지수조정률 및 조정금액을 부적정하게 산출하지 않도록 관련 법령과 사내 지침을 숙지하여 계약관리 업무를 처리하겠다고 답변하였으며, 건설기계가 투입되는 공사에 대해서는 건설기계 대여대금 지급보증에 대한 발주자의 확인 의무를 철저히 이행하겠다고 하였다.

그리고 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ∇∇∇부 및 ▼▼▼▼부는 “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약에 대한 준공 대가 지급 시 과다 지급된 금액에 대해서는 회수 조치를 하고, 앞으로 이와 같은 사례가 발생

하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 ◁◁◁◁처 ◀◀◀◀부는 현업부서에서 지수조정률에 의한 계약금액 조정 업무를 부적정하게 처리하는 일이 없도록 관련 기준을 개정하겠다고 답변하였으며, ◆◆처 □□□□실은 ☆☆ 7,8호기 탈질설비의 개선된 성능보증 기준을 사내 지침에 반영하여 유효한 기준에 따라 현업부서에서 환경설비 관리업무를 적정하게 이행할 수 있도록 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항

☆☆발전본부장과 ■■■발전본부장은 준공 대가 지급 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

☆☆발전본부장은

① 국가계약법 시행규칙 제74조 제4항 등의 계약 법령에 따른 물가변동에 의한 계약금액 조정 업무와 「건설산업기본법」 제68조의3 제1항에 따른 건설기계 대여대금 지급보증 확인 절차가 적정하게 이행되도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (기관주의)

② “☆☆ 7,8호기 탈질설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매” 계약 관련 გადა 지급된 공사대금 67,566,940원(VAT 포함)을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
◁◁◁◁처장은 지수조정률에 의한 계약금액 조정 방법 및 예시를 포함하여 「계약업무처리기준」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

◆◆처장은 ☆☆ 7,8호기 탈질설비의 성능개선으로 변경된 성능보증 기준을 「대기환경설비 성능관리 기준」에 반영하여 개정하시기 바랍니다. (개선)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▼▼▼▼부	4	AAA	2022.2.~현재	준공 대가 업무처리 미흡으로 예산낭비	경 고
■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥부 (前 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▽▽▽부)	4	BBB	2022.3.~2025.7.	준공 대가 업무처리 미흡으로 예산낭비	경 고